

Agent

TOHI MONTANU CATALIN

Nr. înreg.

/

ISO 9001 certificat nr. 703C

Cod F-10-19 Rev 1

CONTRACT CADRU

privind vânzarea – cumpărarea succesivă de mărfuri încheiat azi 26.06.2024

Noi, părțile:

1. SC NITELA IMPEX SRL, cu sediul în Craiova, str. Brazda lui Novac, nr. 215, înregistrată la Registrul Comertului Dolj sub nr. J16/218/1996, CUI RO8187878, având cont bancar RO14 BRDE 170S V0352495 1700, deschis la BRD Agentia Brazda, în calitate de VANZATOARE;

2. SC SMARTFLUX SRL, cu sediul în BUCUREȘTI, str. CHARLES DE GAULLE, nr. 35, et. 2A identificată sub nr. J40/2000/2024 CUI 49508576 având cont bancar deschis la Banca

reprezentată prin administrator POPA GEORGE FLORIN, Nume locație CASH POT CENTRU, Adresa de livrare str. VALER, str. G-RAL MAGHERU, nr. 16, BLM. MADRID, Tel. 0769524652, în calitate de CUMPĂRĂTOARE;

2.1 Pers. Fiz. POPA GEORGE FLORIN identificat sub CI seria RK nr. 320324 CNP 1820406410014 în calitate de GARANT FIDEJUSOR;

Categorie

EN-GROS

RETAIL

HORECA

ALTELE

K.A.	
Supermarket	
Minimarket	
Mag. General	
Chiosc	
Statie benzina	

Restaurant	☒
Discotecă	
Bar	
Bodega	
Hotel	

Cabinet Individual	
Consum Colectiv	
Evenimente	
Sindicat	

Scadenta

7(șapte) zile

Încheiem de comun acord prezentul contract cadru privind vânzarea – cumpărarea de mărfuri la sediul vânzatoarei, în 2 exemplare cu caracter original, câte unul pentru fiecare parte, în următoarele condiții contractuale:

Art. 1 Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea succesivă de către vânzatoare către cumpărătoare a produselor comercializate de aceasta cuprinse în oferta de produse și cumpărarea acestora de către cumpărătoare, în cantitățile și sortimentele stabilite prin notele de comanda.

În toate cazurile produsele se vând cu ambalaje la schimb. Excepție fac produsele la care ambalajul este cuprins în preț.

Art. 2 Durata contractului

Prezentul contract se încheie pe o durată de 1 (un) an începând cu data semnării lui de către părți. Durata contractului se poate prelungi de către părți prin act adițional. Contractul se consideră prelungit de plin drept pe aceeași durată și în aceleași condiții dacă, după expirarea lui părțile continuă să își execute obligațiile reciproce și nici una din părți nu notifică celeilalte denunțarea unilaterală a contractului cu 5 zile înainte de expirarea acestuia. Orice modificare sau completare a prevederilor contractuale se poate realiza în mod exclusiv prin act adițional la acesta.

Art. 3 Prețul de vânzare

Prețul produselor de vânzare se stabilește de către vânzător și va fi menționat în cuprinsul facturilor fiscale ce vor fi predate la data livrării mărfurilor, împreună cu avizele de însoțire, dacă este cazul.

Art. 4 Modalități de plată

Cumpărătorul se obligă să achite contravaloarea mărfurilor respectând cantitățile, calitatea, sortimentele, termenii de plată menționați în facturile fiscale. Partile stabilesc ca loc al plății sediul vânzătoarei. Plata se va face în numerar sau cu instrumente de plată bancare, forfetare ori factoring. În prețul final al mărfii va fi introdus TVA aferent.

Art. 5 Obligațiile vânzătorului

- să predea mărfurile în cantitățile, sortimentele și condițiile stabilite de părți sub rezerva posibilității de onorare efectivă a comenzii, fiind exonerat de răspundere dacă nu deține în stoc produsul respectiv.
- să garanteze cumpărătorul pentru calitatea produselor, eliberând în acest sens certificate de calitate.
- să predea la livrarea mărfii factura fiscală și, dacă este cazul, avizul de însoțire a mărfii.

Art. 6 Obligațiile cumpărătorului

- să plătească prețul vânzării integral la termenul de plată menționat în factura fiscală sau alt act.
- să notifice vânzătorul în 5 zile de la data apariției, orice caz de modificare a datelor de identitate.
- să suporte penalitățile de întârziere contractuale sau menționate în factura fiscală și dobânda la nivelul dobânzii de referință a BNR în caz de neplată la scadența a prețului vânzării, el fiind considerat în întârziere de plin drept și fără prealabilă notificare, acesta fiind un pact comisoriu expres de grad IV.

Art. 7 Clauze penale

Dacă cumpărătorul nu achită la scadență orice factură fiscală, indiferent de motiv, inclusiv eventuala culpă a vânzătorului, contractul se reziliază de plin drept și fără prealabilă notificare (pact comisoriu de grad IV) începând cu ziua imediat următoare scadenței facturii fiscale neachitate. În cazul în care, deși a existat o factură fiscală neachitată anterior, vânzătoarea a continuat livrarea mărfurilor către cumpărătoare, contractul se consideră repus în vigoare prin acord tacit, prevederile contractuale, inclusiv cea menționată la teza I a acestui articol, aplicându-se în continuare, pentru viitor.

Art. 8 Garanții

Garantul fidejutor se obligă să achite societății vânzătoare contravaloarea facturilor fiscale emise de către aceasta către cumpărătoare în solidar cu aceasta, renunțând în mod expres la beneficiul de diviziune și de discuțiune. Garantul fidejutor se obligă față de societatea vânzătoare în aceleași condiții ca și societatea cumpărătoare referitor la scadențe de plată, pacte comisorii, penalități de întârziere și daune-interese, putând opune doar acele excepții ce pot fi invocate de societatea cumpărătoare, fiindu-i aplicabilă legea comercială.

Art. 9 Alte clauze

Vânzătoarea poate oferi cumpărătoarei urmare a unei negocieri directe reduceri de preț, față de prețurile de listă, pentru toate produsele, raportat la cantități, sortimente, termene, etc, condiții ce se vor stabili prin acordul expres al părților. Părțile nu vor divulga informațiile pe care le dețin reciproc despre fiecare parte prin derularea prezentului contract atât pe durata acestuia cât și ulterior.

Rezilierea unilaterală a contractului este posibilă cu un preaviz de 5 zile calendaristice.

Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă și o probează în condițiile legii.

Orice litigii vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar fiind competentă instanța de judecată de la sediul vânzătoarei.

Prezentul contract se completează, acolo unde părțile nu au înțeles să prevadă o anumită clauză contractuală cu prevederile art. 1650 noul Cod Civil și urm. C. civ.

Art. 10 Protecția datelor

În conformitate cu dispozițiile legale, conform Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016 care prevede protejarea datelor cu caracter personal, vânzătoarea a adus la cunoștința persoanei fizice garante ca datele personale, constând în nume, cod numeric personal și adresă vor fi prelucrate în scopul derulării relației comerciale și aceasta se declară de acord, în calitate de beneficiar al Sc Nitela Impex Srl să îi fie prelucrate aceste date cu caracter personal.

Vânzătoare: SC NITELA IMPEX SRL

DIRECTOR GENERAL



Cumpărătoare/Administrator

Nume & Prenume

Semnătura & Ștampila



Garant Fidejutor

Nume & Prenume

CNP

Semnătura